

राष्ट्रिय_युवा_परिषद्_ऐन_२०७२

English title: National Youth Council Act, 2015

राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन, २०७२ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति २०७२ । ०४ । २७ । संशोधन गर्ने ऐन । १. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । २. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२ । ०४ । १४ । संवत् २०७२ सालको ऐन नं. ३ । राष्ट्रिय युवा परिषद्को सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: युवाको हक हतिको संरक्षण र सम्बर्धन गरी समुन्नत मुलुक निर्माणका लागि सक्षम नागरिक तयार गर्न तथा युवालाई सशक्तीकरण गरी युवा सम्बन्धी विषयको नीति निर्माण देखि कार्यान्वयन तहसम्म आवश्यकता अनुसार उनीहरूलाई संलग्न गराई राष्ट्रिय विकासको मूलप्रवाहमा समावेश गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८३ बमोजिम व्यवस्थापिका-संसदको हैसियतमा संविधान सभाले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन, २०७२” रहेको छ । (२) यो ऐन प्रमाणीकरण भएको एकानब्बेऔं दिन देखि प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) “अध्यक्ष” भन्नाले परिषद्को अध्यक्ष समझनु पर्छ । (ख) “उपाध्यक्ष” भन्नाले परिषद्को उपाध्यक्ष समझनु पर्छ । (ग) “जिल्ला युवा समिति” भन्नाले दफा ११ बमोजिमको जिल्ला युवा समिति समझनु पर्छ । (घ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । नयिम वा विनियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम समझनु पर्छ । (ङ) “परिषद्” भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको राष्ट्रिय युवा परिषद् समझनु पर्छ । (च) “मन्त्रालय” भन्नाले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय समझनु पर्छ । (छ) “युवा” भन्नाले सोह्र वर्षदेखि चालीस वर्षसम्मको उमेर भएको व्यक्ति समझनु पर्छ । (ज) “विशेष समुदायको युवा” भन्नाले दण्डव पीडित, जोखिममा परेका, अपाङ्गता भएका वा सीमान्तकृत अल्पसङ्ख्यक समुदायका युवा समझनु पर्छ । (झ) “सदस्य” भन्नाले परिषद्को सदस्य समझनु पर्छ र सो शब्दले परिषद्को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सदस्य-सचिव समेतलाई जनाउँछ । (ञ) “समिति” भन्नाले दफा ८ बमोजिमको कार्यकारी समिति समझनु पर्छ । परिच्छेद-२ । परिषद्को स्थापना । ३. परिषद्को स्थापना: (१) युवाको हक हतिको संरक्षण र सम्बर्धन गर्ने काम समेतका लागि राष्ट्रिय युवा परिषद् स्थापना गरिएको छ । (२) परिषद्को केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा रहनेछ । (३) परिषद्ले आवश्यकता अनुसार काठमाडौं उपत्यका बाहिर पनि आफ्नो कार्यालय खोल्न सक्नेछ । ४. परिषद् स्वशासित र संगठित संस्था हुने: (१) परिषद् अन्तर्गत उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ । (२) परिषद्को सबै काम कारबाहीको निमित्त आफ्नो छुट्टै छाप हुनेछ । (३) परिषद्ले व्यक्ति सहित चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेच बखिन गर्न वा अन्य किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ । तर परिषद्ले अचल सम्पत्ति बेच बखिन गर्नु अघि नेपाल सरकारको स्वीकृत अनिवार्य रुपमा लनु पर्नेछ । (४) परिषद्ले व्यक्ति सहित आफ्नो नामबाट नालिस उजुर गर्न सक्नेछ र परिषद् उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजुर लाग्न सक्नेछ । (५) परिषद्ले व्यक्ति सहित करार गर्न, करार बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्न तथा दायित्व निर्वाह गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-३ ।

परिषद्को गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार । ५. परिषद्को गठन: (१) परिषद्को गठन देहाय बमोजिम हुनेछ: - । (क) युवा तथा खेलकुद मन्त्री वा राज्यमन्त्री - अध्यक्ष । (ख) नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति - उपाध्यक्ष । (ग) सचिव, अर्थ मन्त्रालय - सदस्य । (घ) सचिव, उद्योग मन्त्रालय - सदस्य । (ङ) सचिव, कृषि विकास मन्त्रालय - सदस्य । (च) सचिव, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय - सदस्य । (छ) सचिव, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय - सदस्य । (ज) सचिव, शिक्षा मन्त्रालय - सदस्य । (झ) सचिव, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय - सदस्य । (ञ) सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय - सदस्य । (ट) युवा सम्बन्धी विभिन्न संघ, संस्थाबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी चार जना - सदस्य । (ठ) युवाको हक, हतिको संरक्षण र सम्बर्धनमा विशेष योगदान पुर्याएका युवाहरूमध्येबाट आदिवासी/जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अल्पसङ्ख्यक समुदाय वा पछिडिएको क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व हुने पन्ध्र जना - सदस्य । (ड) उद्योग, श्रम, कृषि, खेलकुद, विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण, साहित्य तथा कलाको क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी छ जना - सदस्य । (२) उपदफा (१) को खण्ड (ट), (ठ) र (ड) बमोजिमका सदस्यहरूको मनोनयन समावेशी सिद्धान्तको आधारमा मन्त्रालयले गर्नेछ र त्यसरी मनोनयन गर्दा कम्तीमा पचास प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व गराइनेछ । (३) परिषद्को वरिष्ठतम कर्मचारीले परिषद्को सदस्य-सचिवको रुपमा काम गर्नेछ । (४) मनोनित सदस्यहरूको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । (५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै मनोनित सदस्यले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेको भनी परिषद्ले निर्णय गरेमा मन्त्रालयले नजिलाई जुनसुकै बखत सदस्यको पदबाट हटाउन सक्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजिम मनोनित सदस्यहरूलाई पदबाट हटाउनु अघि नजिलाई सफाई पेश गर्ने मौका दनु पर्नेछ । ६. परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार: यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) युवा सम्बन्धी दीर्घकालीन नीति तर्जुमा गरी नेपाल सरकारसमक्ष सफारिस गर्ने, । (ख) नेपाल सरकारबाट स्वीकृत नीतिको अधीनमा रही युवा सम्बन्धी योजना तथा कार्यक्रम बनाई लागू

गर्ने, । (ग) परषिद्सँग आवद्धता प्राप्त गर्ने संघ, संस्थाहरुले पालना गर्नु पर्ने शर्तहरु नरिधारण गर्ने, । (घ) विकास निर्माण तथा समाज सेवाको क्षेत्रमा युवालाई स्वयंसेवकको रुपमा परिचालन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक नीतिनिरिधारण गर्ने, । (ङ) युवालाई राष्ट्र निर्माणमा सहभागी हुन तथा मुलुक निर्माणमा केन्द्रति भई अघि बढ्न उत्प्रेरति गर्ने, । (च) परषिद्को वार्षिक योजना कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृत गर्ने, । (छ) युवा विकास, सशक्तीकरण एवं मूलप्रवाहकिरण सम्बन्धी विषयमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दनि, । (ज) परषिद्को लागि आवश्यक कर्मचारीको दरबन्दी संख्या निरिधारण गर्ने, । (झ) तोकिए बमोजमिका काम गर्ने, गराउने । ७. परषिद्को बैठक र निर्णय: (१) परषिद्को बैठक आवश्यकता अनुसार बस्नेछ ।

तर दुई बैठक बीचको अन्तर सामान्यतया तीन महिना भन्दा बढी हुने छैन । (२) परषिद्को बैठक अध्यक्षको निर्देशनमा उपाध्यक्षले तोकिएको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (३) परषिद्को बैठक हुनुभन्दा कम्तीमा अठ्चालीस घण्टा अगावै बैठकमा छलफल हुने विषयको कार्यसूची सहितको सूचना परषिद्का सदस्य-सचिवले सदस्यहरुलाई दनिन्छ । (४) परषिद्मा तत्काल कायम रहेका कुल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरु उपस्थिति भएमा परषिद्को बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिन्छ । (५) परषिद्को बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले र नजिको अनुपस्थितिमा उपाध्यक्षले गर्नेछ । (६) परषिद्को बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दनिन्छ । (७) परषिद्को बैठकको निर्णय उपाध्यक्षले प्रमाणित गरी राख्नेछ । (८) परषिद्ले आवश्यक ठानेमा परषिद्को कामसँग सम्बन्धित कुनै विशेषज्ञ वा पदाधिकारीलाई परषिद्को बैठकमा पर्यवेक्षकको रुपमा भाग लनि आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (९) परषिद्को बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यवधि परषिद् आफैले निरिधारण गरे बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-४ । समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार । ८. समितिको गठन: (१) परषिद्को कार्यकारी निकायको रुपमा काम गर्न एक कार्यकारी समिति रहनेछ । (२) समितिको गठन देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) उपाध्यक्ष - अध्यक्ष । (ख) मन्त्रालयले तोकिएको सो मन्त्रालयको युवा कार्यक्रम हेर्ने सहसचिव - सदस्य । (ग) परषिदका सदस्यहरु मध्येबाट कम्तीमा दुईजना । महिला रहने गरी परषिदले मनोनित गरेका चारजना - सदस्य । (घ) परषिदको वरिष्ठतम कर्मचारी - सदस्य-सचिव । (३) उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोजमिका सदस्यको पदावधि परषिदको सदस्य कायम रहेसम्मको अवधिका लागि हुनेछ । ९. समितिको बैठक र निर्णय: (१) समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्नेछ । (२) उपाध्यक्षले तोकिएको मिति, समय र स्थानमा समितिको बैठक बस्नेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपाध्यक्षको अनुपस्थितिमा सदस्य- सचिवले समितिका सदस्यहरूसँग परामर्श गरी तोकिएको मिति, समय र स्थानमा समितिको बैठक बस्न सक्नेछ । (४) समितिको बैठक हुनुभन्दा कम्तीमा चौबीस घण्टा अगावै बैठकमा छलफल हुने विषयको कार्यसूची सहितको सूचना सदस्य-सचिवले समितिका सदस्यहरुलाई दनिन्छ । (५) समितिको कुल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरु उपस्थिति भएमा समितिको बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिन्छ । (६) समितिको बैठकको अध्यक्षता समिति अध्यक्षले र नजिको अनुपस्थितिमा समितिका सदस्यहरुले आफूमध्येबाट छानेको सदस्यले गर्नेछ । (७) समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दनिन्छ । (८) समितिको बैठकको निर्णय बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले प्रमाणित गरी राख्नेछ । (९) समितिले आवश्यक ठानेमा समितिको कामसँग सम्बन्धित कुनै विशेषज्ञ वा पदाधिकारीलाई समितिको बैठकमा पर्यवेक्षकको रुपमा भाग लनि आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।

(१०) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यवधि समिति आफैले निरिधारण गरे बमोजमि हुनेछ । १०. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकार अतिरिक्त समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ :- । (क) परषिदको वार्षिक योजना, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गरी स्वीकृतको लागि परषिद समक्ष पेश गर्ने, । (ख) परषिदसँग आवद्ध हुन चाहने संघ, संस्थालाई आवद्धता प्रदान गर्ने सम्बन्धी शर्त, विधि र प्रक्रिया निरिधारण गरी स्वीकृतको लागि परषिद समक्ष पेश गर्ने, । (ग) परषिदबाट स्वीकृत नीति र मार्गदर्शनको अधीनमा रही युवा विकास, परिचालन तथा युवा सशक्तीकरण सम्बन्धी प्रबन्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, गराउने, । (घ) युवालाई विकासको मूलप्रवाहमा परिचालन गर्न अभियानमूलक कार्य सञ्चालन गर्ने, गराउने, । (ङ) युवाका लागि स्वरोजगार प्रवर्द्धन तथा उद्यमशीलता अभिवृद्धि सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, गराउने, । (च) युवालाई विकास निर्माण तथा समाज सेवाको क्षेत्रमा स्वयंसेवकको रुपमा परिचालन गर्ने, गराउने, । (छ) युवालाई राष्ट्रिय विकासमा समाहित गर्न सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, गराउने, । (ज) युवा विकास तथा युवा परिचालन सम्बन्धी विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने, गराउने, । (झ) युवालाई आत्मनिर्भर हुन सहयोग पुग्ने किसिमका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, गराउने, । (ञ) युवालाई नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयन तहसम्म संलग्न गराउन पहल गर्ने, । (ट) परषिदबाट सम्पादन गरिने कार्य मतिव्ययी र प्रभावकारी ढंगबाट सम्पादन गर्न तथा वित्तीय उत्तरदायित्व प्रणालीलाई विश्वसनीय बनाउन आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी लागू गर्ने, । (ठ) युवा सम्बन्धी विभिन्न निकायद्वारा सञ्चालित कार्यक्रमको समन्वय गर्ने, । (ड) युवा सम्बन्धी सूचनाको व्यवस्थापन गर्ने तथा एकीकृत तथ्यांक तयार गर्ने, । (ढ) युवा सम्बन्धी संघ, संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, गराउने, । (ण) तोकिए बमोजमिका अन्य कार्य गर्ने, गराउने । परिच्छेद-५ । जिल्ला युवा समिति । ११. जिल्ला युवा समितिको गठन: (१) जिल्लास्तरमा युवा सम्बन्धी योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने काम समेतको लागि प्रत्येक जिल्लामा एक जिल्ला युवा समिति रहनेछ । (२) जिल्ला युवा समितिको गठन देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) नेपाल

सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा प्रवणिता प्रमाणपत्र तह वा सो सरह उत्तीर्ण गरी स्थानीय तहमा युवाको संरक्षण, सम्वर्धन वा युवा विकास र परिचालनको क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरी विशेष योगदान पुर्याएका व्यक्तहरूमध्येबाट परिषदले मनोनति गरेको व्यक्ती- अध्यक्ष । (ख) महिला तथा बालबालिका कार्यालयको प्रमुख - सदस्य । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । (ग) जिल्ला समन्वय समितिको प्रतनिधि- सदस्य । (घ) जिल्ला शिक्षा कार्यालयको अधिकृतस्तरको प्रतनिधि- सदस्य । (ङ) परिषदमा आवद्ध युवा सम्बन्धी स्थानीय संघ, संस्थाहरूमध्येबाट एक जना प्रतनिधि- सदस्य ।

(च) युवाको हक, हतिको संरक्षण र सम्वर्धन वा समाज सेवाको क्षेत्रमा विशेष योगदान पुर्याएका युवाहरूमध्येबाट मनोनति तीनजना - सदस्य । (छ) जिल्ला युवा समितिको कार्यालय प्रमुख - सदस्य-सचिव । (३) उपदफा (२) को खण्ड (ङ) र (च) बमोजमिका सदस्यहरूको मनोनयन समावेशी सिद्धान्तको आधारमा परिषदले गर्नेछ र त्यसरी मनोनयन गर्दा कम्तीमा पचास प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व गराइनेछ । (४) जिल्ला युवा समितिको अध्यक्ष तथा मनोनति सदस्यहरूको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । (५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि जिल्ला युवा समितिको अध्यक्ष वा मनोनति कुनै सदस्यले आफ्नो पद अनुरूपको आचरण नगरेको वा जमिमेवारी पूरा नगरेको देखिएमा परिषदले त्यस्तो अध्यक्ष वा सदस्यलाई जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्नेछ । तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि निजिलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मौकाबाट वञ्चित गरिने छैन । (६) जिल्ला युवा समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यवधि तोकिए बमोजमि हुनेछ । (७) जिल्ला युवा समितिको कार्यालय परिषदले तोकेको स्थानमा रहनेछ । १२. जिल्ला युवा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: जिल्ला युवा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ :- । (क) परिषदबाट स्वीकृत नीतिको अधीनमा रही युवा सम्बन्धी जिल्लास्तरीय योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी सञ्चालन गर्ने, गराउने, । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । (ख) स्थानीय तह, युवा सम्बन्धी संघ, संस्था, गैरसरकारी संस्था तथा नजिी क्षेत्रको साझेदारीमा जिल्लास्तरमा युवा सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, । (ग) स्थानीयस्तरमा सञ्चालन हुने युवा सम्बन्धी कार्यक्रमको समन्वय एवं सहजीकरण गर्ने, । (घ) युवा सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्थानीयस्तरमा स्रोत साधन जुटाउने, । (ङ) विशेष समुदायका युवालाई लक्षित गरी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, गराउने, । (च) परिषदले तोके बमोजमिको काम गर्ने, गराउने । परिच्छेद-६ । परिषदसँग आवद्धता र कार्यक्रम सञ्चालन । १३. युवा सम्बन्धी संघ, संस्थालाई आवद्धता प्रदान गर्ने: (१) युवाको हक, हतिको संरक्षण गर्ने उद्देश्य राखी प्रचलित कानून बमोजमि दर्ता भएका युवा सम्बन्धी कुनै संघ वा संस्था परिषदमा आवद्ध हुन चाहेमा देहायको विवरण खुलाई परिषद समक्ष नविदन दनि पर्नेछ:- । (क) संघ वा संस्थाको नाम, । (ख) संघ वा संस्थाको उद्देश्य, । (ग) संघ वा संस्थाको नवीकरण बहाल रहने अवधि, । (घ) संघ वा संस्थाको कार्य समितिको सदस्यहरूको नाम र ठेगाना । (२) उपदफा (१) बमोजमि नविदन दँदा सम्बन्धित संघ वा संस्थाको विधान समेत संलग्न गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि प्राप्त नविदन सहितका कागजात जाँचबुझ गर्दा नविदकको माग बमोजमि त्यस्तो संघ वा संस्थालाई परिषदसँग आवद्धता प्रदान गर्न उपयुक्त देखिएमा परिषदले तोकिए बमोजमिको दस्तुर लई सो संघ वा संस्थालाई परिषदसँग आवद्धता प्रदान गर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजमि परिषदमा आवद्ध भएका युवा सम्बन्धी संघ वा संस्थाले आफ्नो आवद्धता कायम नै राख्न चाहेमा प्रत्येक पाँच वर्षमा तोकिए बमोजमिको दस्तुर परिषदमा बुझाई नवीकरण गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (३) बमोजमि परिषदसँग आवद्ध भएका युवा सम्बन्धी संघ वा संस्थाले आफूले वर्षभरि गरेको कामको वार्षिक प्रतिविदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र परिषद समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (६) युवा सम्बन्धी संघ वा संस्थाको आवद्धता नवीकरण, आवद्धता रद्द र तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । १४. कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने: दफा १३ बमोजमि परिषदसँग आवद्ध भएका युवा सम्बन्धी संघ, संस्थाले आफ्नो विधानको अधीनमा रही बेरोजगार युवालाई विभिन्न ज्ञान र सीप सम्बन्धी तालीम प्रदान गर्न, युवालाई सशक्तीकरण गर्न र पछिडिएको समुदाय वा वर्गको युवाको हक, हतिको संरक्षण हुने विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-७ । उपाध्यक्ष तथा कर्मचारी । १५. उपाध्यक्ष सम्बन्धी व्यवस्था: (१) नेपाल सरकारले परिषदको कार्यकारी प्रमुखको रुपमा काम गर्न दफा २० बमोजमिको समितिको सफारसिमा उपाध्यक्षको नयुक्ति गर्नेछ । (२) उपाध्यक्षले नेपाल सरकारले तोके बमोजमिको पारिश्रमिक र सुविधा पाउनेछ । (३) उपाध्यक्षको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । (४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपाध्यक्षले आफ्नो पद अनुरूपको आचरण नगरेमा, पदीय जमिमेवारी पूरा नगरेमा वा परिषदलाई हानी नोक्सानी पुर्‍याएमा नेपाल सरकारले निजिलाई जुनसुकै बखत उपाध्यक्षको पदबाट हटाउन सक्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि उपाध्यक्षलाई पदबाट हटाउनु अघि निजिलाई सफाई पेश गर्ने मौका दनि पर्नेछ । (६) उपाध्यक्षको सेवाको अन्य शर्त तोकिए बमोजमि हुनेछ । १६. उपाध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार: यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त उपाध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) परिषदबाट स्वीकृत नीति, योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, । (ख) परिषदको वार्षिक कार्यक्रम, योजना तथा बजेट तयार गरी समिति समक्ष पेश गर्ने, । (ग) परिषद तथा समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, । (घ) परिषदबाट सञ्चालित योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन गर्ने, गराउने, । (ङ) परिषदको कर्मचारी व्यवस्थापन तथा अन्य व्यवस्थापकीय कार्य गर्ने, । (च) तोकिए बमोजमिका अन्य काम

गर्ने । १७. कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था: (१) परषिद्को कार्यसञ्चालन गर्न परषिदले स्वीकृत गरे बमोजमिको संगठन संरचना र कर्मचारीको दरबन्दी अनुसारका कर्मचारीहरु रहनेछन् । (२) परषिद्का कर्मचारीको नयुक्ति, पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका शर्तहरु तोकिए बमोजमि हुनेछन् । (३) उपदफा (२) बमोजमिका कर्मचारी नयुक्त नभएसम्मको लागि परषिद्को अनुरोधमा मन्त्रालयले नेपाल सरकारको कुनै कर्मचारीलाई परषिद्मा काम गर्ने गरी खटाउन सक्नेछ । परचिछेद-८ । परषिद्को कोष । १८. परषिद्को कोष: (१) परषिद्को आफ्नो एउटा छुट्टै कोष हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमिको कोषमा देहायका रकमहरु रहनेछन्:- । (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, । (ख) कुनै व्यक्तिलाई संघ, संस्थाबाट सहयोग स्वरुप प्राप्त रकम, । (ग) वदिशी सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्था वा व्यक्तबाट प्राप्त रकम, । (घ) युवा सम्बन्धी संघ, संस्थालाई आवद्धता प्रदान गर्दा वा नवीकरण गर्दा प्राप्त रकम, । (ङ) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम । (३) उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोजमिको रकम प्राप्त गर्नु अघि परषिदले नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृत लनु पर्नेछ । (४) परषिद्को नामबाट गरिने सबै खर्चहरु उपदफा (१) बमोजमिको कोषबाट व्यहोरिनेछ । (५) परषिद्को कोषमा रहने सम्पूर्ण रकम परषिदले तोकेको कुनै वाणजिय बैकमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ । (६) परषिद्को कोषको सञ्चालन तोकिए बमोजमि हुनेछ । १९. लेखा र लेखापरीक्षण: (१) परषिदले आफ्नो आय व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको लेखा प्रणाली बमोजमि राख्नु पर्नेछ । (२) परषिद्को आन्तरिक लेखापरीक्षण परषिदले नयुक्त गरेको लेखापरीक्षकबाट र अन्तमि लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ । (३) मन्त्रालयले परषिद्को आय व्ययको लेखा, तत् सम्बन्धी कागजात र अन्य नगदी जिनसी जुनसुकै बखत जाँचन वा जाँच लगाउन सक्नेछ । परचिछेद-९ । विविधि । २०. सफारिस समिति: (१) नेपाल सरकारले उपाध्यक्षको पदमा नयुक्तिको लागि नाम सफारिस गर्न मन्त्रालयको सचिवको अध्यक्षतामा अन्य दुईजना वजिज रहेको तीन सदस्यीय एक सफारिस समिति गठन गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको समितिले नेपाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरी युवा हक, हतिको संरक्षण, सम्वर्धन वा युवा विकास र परिचालनको क्षेत्रमा कम्तीमा सात बर्ष काम गरेका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुमध्येबाट उपाध्यक्षको पदमा नयुक्तिको लागि सफारिस गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको सफारिस समितिको बैठक लगायत सफारिस गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने अन्य कार्यविधि सो समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । २१. भाग लनि नहुने: परषिद् समितिर जिल्ला युवा समितिको कुनै सदस्य वा पदाधिकारीले परषिद्को ठेक्का पट्टा लनि वा आफ्नो नजिी स्वार्थ भएको कुनै काम कुरामा भाग लनि हुँदैन । २२. उपसमिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्ने: (१) समितिले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम बमोजमि आफूले गर्नुपर्ने कुनै कार्य सम्पादन गर्नको निमित्त आवश्यकता अनुसार उपसमिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि गठित उपसमिति वा कार्यदलको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधिसो उपसमिति वा कार्यदल गठन गर्दाका बखत समितिले तोके बमोजमि हुनेछ । २३. पारिश्रमिक, सुविधा तथा बैठक भत्ता: (१) जिल्ला समितिको अध्यक्षले पाउने सुविधा तोकिए बमोजमि हुनेछ । (२) परषिद्का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सदस्य, जिल्ला समितिका अध्यक्ष र सदस्य तथा दफा २२ बमोजमिको उपसमिति वा कार्यदलका सदस्यले बैठकमा भाग लिए वापत तोकिए बमोजमिको बैठक भत्ता पाउनेछन् ।

२४. वार्षिक प्रतिवेदन: (१) जिल्ला युवा समितिले आफूले वर्षभरि गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको दुई महिनाभित्र परषिद् समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (२) परषिदले आफूले वर्षभरि गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमिको प्रतिवेदनमा अन्य कुराको अतिरिक्त परषिद् र जिल्ला युवा समितिले वर्षभरिमा सम्पादन गरेका कामहरु र तनिको उपलब्धि, त्यस्ता कामको लागि गरेको खर्च, परषिद्को कोषको तथा स्रोत साधनको अवस्था, परषिद्बाट भएका अन्य काम कारबाही तथा युवाको क्षेत्रमा देखिएका समस्या र सोको समाधानका उपाय समेतको विवरण उल्लेख गर्नु पर्नेछ । (४) परषिदले आफूलाई प्राप्त स्रोत साधन, सम्पादन गरेका कार्य र तनिको उपलब्धि एवं गरेको अन्य काम कारबाहीको विवरण सर्वसाधारणको जानकारीको लागि प्रत्येक वर्ष प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । २५. निर्देशन दनि सक्ने: (१) नेपाल सरकारले परषिद्को काम कारबाही तथा सुधारको विषयमा आवश्यक निर्देशन दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि दिइएको निर्देशनको पालना गर्नु परषिद्को कर्तव्य हुनेछ । २६. अधिकार प्रत्यायोजन: (१) परषिदले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम बमोजमि आफूलाई प्राप्त अधिकारहरुमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार समिति, अध्यक्ष वा उपाध्यक्षलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (२) समितिले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम बमोजमि आफूलाई प्राप्त अधिकारहरुमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार समितिको अध्यक्ष, कुनै सदस्य, सदस्य सचिव वा परषिद्को कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । २७. शपथ: परषिद् समितिर जिल्ला युवा समितिका पदेन सदस्य बाहेकका अन्य सदस्यले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नु अघि तोकिए बमोजमि शपथ लनु पर्नेछ । २८. सहयोग गर्नु पर्ने: परषिद्, समितिर जिल्ला युवा समितिको काम कारबाहीको सम्बन्धमा आवश्यक सहयोग गर्नु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ । २९. परषिद्को विघटन: (१) परषिदले यस ऐनको उद्देश्य बमोजमि काम गर्न नसकेमा नेपाल सरकारले जुनसुकै बखत परषिद् विघटन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि परषिद् विघटन भएमा परषिद्को चल अचल सम्पत्ति नेपाल सरकारको हुनेछ । ३०. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क: परषिदले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ । ३१. नयिम बनाउने

अधिकार: यस ऐनको कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक नयिम बनाउन सक्नेछ । ३२. वनियिम बनाउने अधिकार: (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिमको अधीनमा रही परषिद्ले आवश्यक वनियिम बनाउन सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि आर्थकि व्ययभार पर्ने वषियमा वनियिम बनाउँदा परषिद्ले मन्त्रालयको स्वीकृतलिनि पर्नेछ ।